

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2241/2538

พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

โจทก์

นายณรงค์ นฤทัย กับพวก

จำเลย

นายทวีเดช บุตรเนียม ทนายจำเลยที่ 1

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219 ตรี

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 1 เดือน โดยให้เปลี่ยนโทษกักขังแทน การที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาให้รอการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกา จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีนี้เป็นปัญหาสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 จำคุกคนละ 2 เดือนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 เดือน พิจารณ์พฤติการณ์แห่งคดี เห็นควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 40) จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก และศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรี
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก และศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรี
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันนาท พันทาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ